

1500435-47.2021.8.26.0394

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Nova Odessa

Foro: Foro de Nova Odessa

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... de gasolina em local conhecido pelo tráfico; que, com um dos indivíduos, localizaram certa quantidade de cocaína; com o outro indivíduo não se recorda se encontraram cocaína ou maconha; que ambos confirmaram que estavam com as drogas para uso pessoal; que um deles era conhecido nos meios policiais e havia saído do sistema prisional recentemente.

Na fase inquisitorial o acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Odessa

Foro de Nova Odessa

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida João Pessoa, nº 1300, Nova Odessa-SP - cep 13380-094

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500435-47.2021.8.26.0394 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500435-47.2021.8.26.0394

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3063052/2021 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 19342687 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 19342681 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 19342678 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 19342680 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 19342682 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 19342679 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 19342686 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 19342683 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 19342684 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 19342685 - DEL.POL.NOVA ODESSA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

CRISTIANO BATISTA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

Dispensado o relatório, na forma do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03),

termo circunstanciado (fls. 04/06), auto de constatação preliminar (fls. 10/11), auto de exibição/apreensão (fl. 09), laudo químico definitivo (fls. 37/39), e pela prova oral colhida em audiência.

A testemunha José Augusto Pereira Neto afirmou que encontraram droga no maço de cigarro que estava com um deles; que encontraram entorpecentes no bolso do outro indivíduo; que não se lembra quem carregava o que; que não se lembra o que falaram na ocasião.

A testemunha Alisson Alves de Freitas disse que, na data dos fatos, estava com seu parceiro Neto em patrulhamento pelo local; que abordaram dois indivíduos atrás do posto de gasolina em local conhecido pelo tráfico; que, com um dos indivíduos, localizaram certa quantidade de cocaína; com o outro indivíduo não se recorda se encontraram cocaína ou maconha; que ambos confirmaram que estavam com as drogas para uso pessoal; que um deles era conhecido nos meios policiais e havia saído do sistema prisional recentemente.

Na fase inquisitorial o acusado confirmou que a substância encontrada era de sua propriedade (fl. 05).

Em juízo, Cristiano Batista Da Silva não compareceu para ser interrogado, conquanto devidamente intimado (fl. 117).

Observo que o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito (Código de Processo Penal Anotado, Edilson Mougenot Bonfim^{4ª} ed., Saraiva, p. 460).

A propósito do valor probatório dos depoimentos dos policiais, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: "Inexiste qualquer restrição a que servidores policiais sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais depoimentos testemunhais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (HC 74438, Relator Min. CELSO DE MELLO, julgado em 26/11/1996).

Os depoimentos das testemunhas foram uníssonos quanto à prática do delito pelo réu, comprovando cabalmente a materialidade e autoria do delito. A forma em que embalada a droga, bem como pela sua quantidade e informações prestadas pelos policiais demonstram que se destinavam a seu uso pessoal, o que foi confirmado pelo próprio denunciado em solo policial.

Afasta-se a insignificância, vez que a pequena quantidade apreendida é circunstância insita ao próprio tipo penal.

Por fim, quanto à alegada tese de inconstitucionalidade, devido ao Recurso extraordinário RE 635.659, diante da ausência de acórdão declarando a inconstitucionalidade do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como pela ausência de fixação de parâmetros para a sua descriminalização, não há que se falar que o porte de entorpecente para consumo próprio deixou de ser crime por prever como reprimenda tão somente penas alternativas, nem mesmo que seja inconstitucional sua incriminação.

Isso porque, o artigo 28 da Lei 11.343/06 está descrito no Capítulo III da referida Lei que se intitula "Dos Crimes e das Penas", bem como por ser considerado fato típico, antijurídico e culpável. A tipicidade está perfeitamente configurada pela redação do artigo 28. Outrossim, o fato de o preceito secundário não prever pena privativa de liberdade, não altera a natureza da conduta como criminosa. Como o próprio nome diz, o preceito é secundário, sendo a configuração do crime perfeita quando há subsunção da conduta no tipo penal primário e estão ausentes causas que excluam a ilicitude (antijuridicidade) e culpabilidade.

Assim, o quadro probatório descrito é suficiente para condenação do réu pelo crime que lhe foi imputado na denúncia.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

Observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal, especialmente a folha de antecedentes do acusado (fls. 50/54), faz-se necessária na hipótese em apreço a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, por três meses, na forma do art. 28, inciso II, da Lei de Drogas.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu

Crisitano Batista Da Silva à pena de prestação de serviços à comunidade, por três meses, por infração ao disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Expeça-se o necessário.

Se necessário, determino a incineração da droga, na forma do art. 72, da Lei 11.343/06.

Sem custas, de acordo com art. 55, da Lei 9.099/95.

Se o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios, nos termos do convênio.

Com o trânsito em julgado da sentença, comunique-se o TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes devidamente intimados.

Nova Odessa, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA